

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5076941-62.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: DANIELLE VICENTE (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por DANIELLE VICENTE (evento 113) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 109) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 97) conheceu e deu provimento ao recurso da UNIÃO, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar o direito da parte autora de ver majorado o adicional de insalubridade para o percentual de 20% (grau máximo).

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 101), no qual alega que o *“acórdão adversado diverge do entendimento da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, esposado nos autos do processo 5009700-44.2022.4.02.5110, cujo acórdão julgou procedente pleito autoral idêntico ao ora combatido, cuja autora também é servidora pública federal, exercendo o mesmo cargo de TÉCNICA DE LABORATÓRIO, vinculada ao Ministério da Saúde. lotada inclusive no mesmo hospital Federal Bonsucesso”*.

Aduz que *“a autora exerce o cargo de Técnico de Laboratório, vinculada ao Ministério da Saúde, lotada no Hospital Federal de Bonsucesso, possuindo prova inequívoca de seu direito (Laudo Pericial Judicial), elaborado por profissional devidamente habilitado, atestando sua exposição e portanto lhe concedendo direito líquido e certo ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 97) conheceu e deu provimento ao recurso da UNIÃO na forma da ementa adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESO. MAJORAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AGENTES BIOLÓGICOS. NECESSIDADE DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS QUE DEMANDEM TRATAMENTO EM ISOLAMENTO. LAUDO JUDICIAL CONCLUI PELA EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA TRABALHO COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM ISOLAMENTO. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE PREVISTA NA NR 15 COMO DE INSALUBRIDADE MÉDIA. CORRETO ENQUADRAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA”.

A ementa do acórdão paradigma nº 5009700-44.2022.4.02.5110, julgado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, assim dispõe:

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL REALIZADA. ATRASADOS. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA”.

Depreende-se do acórdão recorrido que a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que a parte autora exerce o cargo de Técnico de Laboratório, no serviço de anatomia patológica, do Hospital Federal de Bonsucesso, porém, *“não trabalha em contato com pacientes cuja doença demande pelo protocolo tratamento em isolamento, haja vista não ser o Setor de Anatomia Patológica local de isolamento por bloqueio”* e, conseqüentemente, não reúne os requisitos necessários para o recebimento do adicional de insalubridade em percentual máximo.

Por outro lado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão paradigma, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado ao Processo, em especial, o laudo técnico-pericial, inferiu que não restou comprovado que a respectiva Demandante – no cargo de Técnica de Laboratório, com lotação na Hospital Federal de Bonsucesso - HFB – esteve exposta de forma e permanente a agentes biológicos nocivos à saúde ensejadores da majoração para o grau máximo de Adicional de Insalubridade.

Portanto, além de não ter sido demonstrada a manifesta similitude fática entre os acórdãos confrontados válidos, com díspares conclusões, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora exerceu suas atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiantes, que permitisse o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Confira-se:

PEDILEF Nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGÓ PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.